

<제6편 상소심절차.제15장 상고.제2절 상고이유>

I. 일반적 상고이유

1. 판결에 영향을 미친 법령 위반

- 상고는 원심판결이 법령에 위반되었음을 이유로 하는 경우에만 제기할 수 있다. 민사소송법 제423조는 상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 하는 때에만 할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 법령 위반이란 성문법뿐만 아니라 관습법, 조리, 판례 등 법원(法源)이 되는 모든 규범의 해석과 적용에 있어서의 과오를 포함한다.

2. 판결에 영향을 미친다는 의미

- 일반적 상고이유가 인정되기 위해서는 단순히 법령 위반이 존재한다는 것만으로는 부족하며, 그 위반이 판결의 결론에 영향을 미쳤어야 한다. 즉, 그 법령 위반이 없었더라면 판결의 결과가 달라졌을 가능성이 있는 경우를 의미한다. 만약 원심판결의 이유에 법령 위반의 잘못이 있다 하더라도, 다른 이유에 의하여 결론이 정당하다고 인정되는 경우에는 판결에 영향을 미친 것이 아니므로 상고이유가 될 수 없다.

3. 실체법 위반

- 실체법 위반은 주로 법률관계의 발생, 변경, 소멸에 관한 법규의 해석이나 적용의 오류를 의미한다. 대표적으로 법률행위의 해석을 잘못하거나, 권리의 존부에 관한 법률적 판단을 그르친 경우이다. 또한 확정된 사실에 대하여 적용할 법령을 잘못 선택하거나, 법령의 의미를 곡해하여 적용한 경우도 실체법 위반에 해당한다. 상고심은 원심이 확정된 사실을 바탕으로 이러한 실체법적용의 당부를 심사한다.

4. 절차법 위반

- 절차법 위반은 소송의 진행 과정이나 판결의 성립 과정에서 소송법적 규정을 위반한 경우를 의미한다. 증거조사 절차의 위반, 변론주의 원칙의 위반, 석명권 행사의 해태 등이 이에 해당한다. 다만, 모든 절차상 위반이 상고이유가 되는 것은 아니며, 앞서 언급한 바와 같이 그러한 위반이 판결의 결과에 영향을 미쳤음이 인정되어야 한다.

II. 절대적 상고이유

1. 의의 및 특성

- 민사소송법 제424조 제1항은 판결의 결과에 영향을 미쳤는지 여부를 묻지 않고 무조건 판결을 파기해야 하는 중대한 절차적 하자를 규정하고 있다. 이를 절대적 상고이유라고 한다. 일반적 상고이유와 달리 이 사유들은 그 자체로 소송의 근간을 흔드는 중대한 위반이므로, 법원은 별도의 인과관계 증명 없이 원심판결을 파기하게 된다.

2. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때

- 재판관의 수가 부족하거나, 법정된 자격이 없는 자가 재판에 관여한 경우, 또는 법관의 사무분담 원칙에 어긋나게 재판부가 구성된 경우 등을 의미한다. 이는 재판의 공정성과 적법성을 담보하는 법원 구성의 원칙을 위반한 것이므로 절대적 상고이유가 된다.

3. 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 판결에 관여한 때

- 제척 사유가 있거나 기피 신청이 인용된 법관이 재판에 관여한 경우이다. 또한 전심 재판에 관여했던 법관이 상급심 재판에 관여하는 등 직무 집행에서 배제되어야 할 법관이 판결을 내린 경우를 포함한다. 다만, 기피 신청이 거부된 경우에 대해서는 별도의 항고 절차를 거쳐야 하므로 여기서의 관여와는 구별된다.

4. 대리권의 흠결

- 법정대리권, 소송대리권 또는 법인 대표자의 대표권에 흠이 있는 경우이다. 소송능력이 없는 자가 대리인 없이 소송을 수행하거나, 위임장 없이 변호사가 소송을 대리한 경우가 대표적이다. 이는 당사자의 절차적 권리를 심각하게 침해하는 것이므로 절대적 상고이유가 된다. 다만, 소송 진행 중 당사자가 이를 추인한 경우에는 하자가 치유된다.

5. 전속관할에 관한 규정 위반

- 전속관할은 공익적 목적에 의하여 특정 법원에만 재판권을 부여한 것이므로, 이를 위반하여 재판한 경우 하자가 중대하다고 보아 절대적 상고이유로 규정하고 있다. 임의관할 위반은 상고이유가 되지 않는 것과 대조적이다.

6. 변론의 공개 규정 위반

- 헌법과 소송법이 정한 재판 공개의 원칙을 위반하여 정당한 사유 없이 비공개로 변론을 진행한 경우이다. 이는 재판의 투명성을 보장하는 민주적 소송 절차를 무시한 것이므로 판결 결과와 관계없이 파기 사유가 된다.

7. 판결의 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때

- 판결서에는 당사자의 주장과 증거에 대한 법원의 판단 근거가 명확히 기재되어야 한다. 이유를 전혀 기재하지 않았거나(이유불비), 기재된 내용만으로는 결론을 도출할 수 없는 경우, 또는 이유의 전후 맥락이 서로 상충하여 결론이 무엇인지 알 수 없는 경우(이유모순)가 이에 해당한다.

III. 그 밖에 상고이유로서의 재심사유

1. 상고이유와 재심사유의 관계

- 민사소송법 제424조 제2항은 판결 확정 전이라도 재심사유(제451조 제1항)가 있는 경우에는 이를 상고이유로 삼을 수 있다고 규정하고 있다. 재심은 이미 확정된 판결에 대한 비상구제수단이지만, 아직 판결이 확정되지 않은 상고심 단계에서 해당 사유가 발견되었다면 굳이 판결 확정을 기다려 재심을 청구하게 할 필요 없이 상고심에서 이를 해결하도록 하는 취지이다.

2. 주요 사유의 검토

- 재심사유 중 상고이유로 자주 인용되는 것으로는 판결의 기초가 된 문서나 증거가 위조·변조된 경우, 증인·감정인 등의 허위진술이 판결의 증거가 된 경우, 당사자가 상대방의 주소나 성명을 허위로 기재하여 판결을 받은 경우 등이 있다. 또한 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 경우도 재심사유이자 곧 상고이유가 된다.

3. 사실관계 확정과의 경계

- 재심사유 중 증거의 위조 등은 사실인정의 기초가 되는 부분이다. 법률심인 상고심은 원칙적으로 새로운 증거를 조사할 수 없으나, 재심사유의 존부를 확인하기 위한 범위 내에서는 예외적으로 사실조사가 허용될 수 있다. 다만, 실무적으로는 원심판결 확정 후 관련 형사판결 등을 통해 위조 사실이 객관적으로 드러난 경우에 이를 근거로 상고이유를 판단하는 것이 일반적이다.

4. 판단누락의 특수성

- 원심이 당사자의 공격방어방법에 대하여 판단을 하지 않은 판단누락은 재심사유임과 동시에 독립된 상고이유로 기능한다. 이는 절대적 상고이유 중 이유불비와 유사한 성격을 띠지만, 판결문의 형식적 기재 여부보다는 당사자의 실질적 주장에 대한 법원의 응답 여부에 초점을 맞춘다는 점에서 구별된다.

N. 결론

- 상고이유는 법률심인 상고심의 심판 범위를 확정(劃定)하는 핵심적인 요소이다. 일반적 상고이유가 판결의 결과에 영향을 미친 법령 위반을 폭넓게 포괄한다면, 절대적 상고이유는 소송 절차의 공정성을 지키기 위한 최소한의 금도(襟度)를 규정한 것이다. 또한 재심사유를 상고이유로 포섭하는 것은 소송경제와 당사자의 권리 구제를 조화시키기 위한 입법적 배려이다. 상고인은 단순히 원심판결에 불복하는 것에 그치지 않고, 제한된 상고이유 중 어느 것에 해당하는지를 명확히 소명해야 하며, 대법원은 이를 근거로 사법정의를 최종적으로 실현하게 된다. 이러한 상고이유 체계는 법치주의의 실질적 구현을 위한 제도적 장치로서 그 의미가 매우 크다.